

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1376/2530

นาง สำราญ เอมดิษฐ์ กับพวก
นาย อุทัย เจริญสวัสดิ์
บริษัท วิเชียร พาณิชย์ จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

คดีร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ถูกยึดในคดีแรงงาน เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีแรงงาน เมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องผู้ร้องจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้เฉพาะแต่ในข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินรวม 3 รายการเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาในคดีแรงงาน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่โจทก์นำยึดมิใช่เป็นทรัพย์สินของจำเลย หากแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์คัดค้านว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าพยานหลักฐานตามที่น่าสืบยังฟังไม่ได้ว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดเป็นของผู้ร้องให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภายในกำหนด 1 เดือน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วันตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ๒ มาตรา 54เกินกำหนด 15 วันแล้วจึงไม่รับอุทธรณ์

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าผู้ร้องร้องขัดทรัพย์ต่อศาลแรงงานกลางต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ๒ ซึ่งได้บัญญัติวิธีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานกลางไว้โดยเฉพาะแล้วจึงไม่นำเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ต่อศาลแรงงานกลางจึงเป็นคดีที่สืบเนื่องจากคดีแรงงานเมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องขัดทรัพย์ก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้เฉพาะแต่ในข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ๒ มาตรา 54 เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องมิได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันตามนัยแห่งบทกฎหมายดังกล่าวแต่ยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดนั้นแล้วการที่

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง
จึงขอจบแล้ว

พิพากษายืน.

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>